PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad de reserva de capacidad de transporte de gas para proyectos de fertilizantes nitrogenados en el Gasoducto Perito Moreno

Reserva, en la capacidad del Gasoducto Perito Moreno y de su ampliación que siga sujeta a asignación regulada, un bloque de capacidad firme para los proyectos de urea y amoníaco con contrato de gas homologado, y fija las reglas para que esos proyectos contraten capacidad firme en los concursos abiertos, sin afectar contratos vigentes.

Propuesta 34: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase I · año 1 (después del decreto «Decreto de marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico (urea y amoníaco)»)
Trámite: No aplica: resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025) y 27.742, los Decretos Nros. 452/2025, 580/2026 y […] (marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 161 de la Ley N° 27.742 creó el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, constituido por el Decreto N° 452/2025, que ejerce las funciones del ente regulador del gas previstas en la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), entre ellas las del artículo 51, incisos d), g) y x), de esa ley.

Que el Decreto N° […] estableció un marco voluntario de contratos de gas natural de largo plazo para la producción de fertilizantes nitrogenados y previó que los contratos homologados participen con prioridad en la asignación de capacidad de transporte firme.

Que la decisión de inversión de los proyectos de urea y amoníaco depende de contar con capacidad de transporte firme desde la Cuenca Neuquina, y que el Gasoducto Perito Moreno y su ampliación constituyen la vía troncal para ello.

Que la ampliación del Gasoducto Perito Moreno se asigna en parte mediante concursos abiertos de capacidad y que el Decreto N° 580/2026 fijó un precio unificado de transporte para todos los cargadores, por lo que la presente no altera tarifas ni contratos de transporte firme vigentes.

Que corresponde, para la capacidad que siga sujeta a asignación regulada, reservar un bloque para esos proyectos por un plazo limitado, de modo que no inmovilice capacidad que otros cargadores podrían usar.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 51, incisos d), g) y x), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución establece las reglas de acceso a la capacidad de transporte firme del Gasoducto Perito Moreno y de sus ampliaciones para los proyectos de producción de urea, amoníaco y otros fertilizantes nitrogenados que cuenten con un contrato de suministro de gas homologado conforme al Decreto N° […] (en adelante, "proyectos de fertilizantes").

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La reserva prevista en el artículo 3° se aplica a la capacidad del Gasoducto Perito Moreno y de sus ampliaciones que, a la fecha de la presente, no se encuentre comprometida en contratos de transporte firme y siga sujeta a asignación regulada por el Ente. La capacidad comprendida en contratos de concesión, de iniciativa privada o de ampliación que prevean su propio procedimiento de asignación se rige por el artículo 7°.

ARTÍCULO 3°.- Reserva de capacidad. Resérvase para los proyectos de fertilizantes, dentro de la capacidad comprendida en el artículo anterior, la capacidad firme necesaria para transportar los volúmenes diarios de sus contratos homologados, hasta el límite de la capacidad disponible. El Ente determinará y publicará el volumen reservado dentro de los TREINTA (30) días de la presente y lo actualizará ante cada nueva homologación.

ARTÍCULO 4°.- Solicitud. Cada proyecto de fertilizantes podrá solicitar la asignación de capacidad reservada acompañando el contrato homologado, la localización de la planta, el punto de recepción y de entrega, el volumen diario y el cronograma de construcción hasta la puesta en marcha.

ARTÍCULO 5°.- Asignación y contrato. La capacidad reservada se asigna mediante un contrato de transporte firme entre el proyecto y la transportista, en las condiciones de acceso abierto y a la tarifa vigente para todos los cargadores, por un plazo no inferior al del contrato de gas homologado. Si las solicitudes superan la capacidad reservada, se asignará en proporción a los volúmenes solicitados.

ARTÍCULO 6°.- Plazo de la reserva. La reserva a favor de cada proyecto caduca si, dentro de los DOCE (12) meses de publicada la determinación del artículo 3°, el proyecto no suscribe el contrato de transporte firme o no acredita la decisión de inversión. El plazo podrá prorrogarse por única vez por igual período si el proyecto acredita avances verificables. La capacidad liberada vuelve a la asignación general.

ARTÍCULO 7°.- Concursos abiertos de capacidad. En los concursos abiertos de capacidad de las ampliaciones del Gasoducto Perito Moreno que apruebe o supervise el Ente, los proyectos de fertilizantes podrán ofertar capacidad firme de largo plazo en las mismas condiciones que los demás interesados. El Ente verificará que las bases de cada concurso admitan ofertas por plazos compatibles con los contratos de gas homologados y, cuando el pliego o el contrato aplicable lo prevea, la prioridad de esos proyectos en la adjudicación.

ARTÍCULO 8°.- Contratos vigentes. Nada de lo dispuesto en la presente afecta los contratos de transporte firme vigentes, las tarifas aprobadas ni los derechos adquiridos por los cargadores.

ARTÍCULO 9°.- Información. El Ente publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, la capacidad reservada, la asignada a cada proyecto de fertilizantes, la liberada por caducidad y el resultado de cada concurso abierto en lo que respecta a esos proyectos.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.